

หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ (๙)^๗ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๙๙๙/๒๕๔๗ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๒^๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติ ทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓/๒๕๖๒)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๗ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗

ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๓.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น



๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โดยที่การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งในกรณีเป็นกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หากเป็นโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการหรือกิจการมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด

ดังนั้น เมื่อประกาศทั้งสองฉบับข้างต้นกำหนดประเภทอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ผังทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด และมีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร



ขึ้นไป ให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า (Precaution Principle) เนื่องจากเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นบริเวณที่อ่อนไหวง่ายต่อการกัดเซาะและการพังทลายของดิน รวมทั้งยังสะดวกต่อการลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของเสียจากอาคารลงสู่แหล่งน้ำได้โดยตรง ซึ่งแม้ว่าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดความหมายของคำว่าริมแม่น้ำไว้ แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่าริมเช่นเดียวกับคำว่าขอบ ประกอบกับมีคำพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่า ที่ชายตลิ่งย่อมได้แก่ที่ที่อยู่ริมน้ำ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงว่า ก่อนการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในคดีนี้ ได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือพังกั้นดินในบริเวณเดียวกัน ในระดับความสูงที่น้ำในแม่น้ำไม่สามารถท่วมพื้นริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเข้ามาได้ เป็นประจำอันทำให้ปัญหาการกัดเซาะริมแม่น้ำ ปัญหาดินชายตลิ่งพังทลาย ปัญหาการปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของเสียที่มีผลกระทบต่อแม่น้ำมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ประกอบกับ โฉนดที่ดินอันเป็นที่ตั้งตลาด ภาพถ่ายทางอากาศ และระวางที่ดิน ไม่มีหมวดหลักของโฉนดที่ดินอยู่ติดริมแม่น้ำ การที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่มีหน้าที่โดยตรงในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้ความเห็นโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกำหนดโครงการหรือกิจการของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ประกอบกับข้อเท็จจริงข้างต้นแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มิได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงชอบด้วยหลักการ เหตุผล ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว การที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมิได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถือตามความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ลักษณะเป็นอาคาร ๔ ชั้น สูง ๑๔.๘ เมตร มีพื้นที่ใช้สอย



๑๘,๙๔๐ ตารางเมตร ตัวอาคารด้านทิศใต้ติดถนนเลียบบแม่น้ำมูลซึ่งมีความกว้าง ๑๘ เมตร โดยอีกฝั่งหนึ่งของถนนเลียบบแม่น้ำมูลเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีลักษณะเป็นหินเรียง และมีทางเดินเท้ากว้าง ๒ เมตร ด้านในมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายผ่านทางระบายน้ำไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลโดยตรง โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ในช่วงแรกจึงดำเนินการก่อสร้างได้เฉพาะงานปรับพื้นที่ งานฐานราก และงานโครงสร้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงประธานสภาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอขออนุมัติขอความเห็นชอบ สมทบงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ ดังกล่าว แต่เนื่องจากสมาชิกสภาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อสงสัยว่าตามแบบแปลนจะต้องมี บ่อบำบัดน้ำเสียหรือไม่ จึงมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ตอบข้อหารือว่า อาคารตลาดสดเทศบาล ๓ ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย และเนื่องจากอาคาร ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร จึงอยู่ในข่าย ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในเรื่องดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่เดิมทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหรือ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า โครงการของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองอยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับใหม่ หรือไม่ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบข้อหารือว่า โครงการดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นราษฎรและเป็นสมาชิกสภาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาดสดเทศบาล ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังอยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแม่น้ำมูลอย่างร้ายแรง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นอาคารตลาดสด สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เกิดจากตลาดในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล หากไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบโดยผู้ชำนาญการแล้ว ความเสียหายและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ย่อมยากที่จะเยียวยาแก้ไข หรืออาจต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการที่สูงมากเพื่อแก้ไข สิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยในกรณีเป็นกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี หากเป็นโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จะต้อง ได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ หรือกิจการมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ ตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๔๗ วรรคสอง^{๙๙} และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้

^{๙๙} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หารือไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นเพื่อขอความชัดเจนว่า โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ๓ ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนเลียบบแม่น้ำมูล โดยมีระยะห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ ๑๘ เมตร อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้น เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งว่า จากการตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธานสภา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การที่โครงการหรือกิจการตามลำดับที่ ๒^{๑๑} ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ และต่อมาเป็นลำดับที่ ๒๗.๑^{๑๒} ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำการศึกษา และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} ลำดับที่ ๒ ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดว่า อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นอาคารที่มีขนาด (๑) ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึ้นไป หรือ (๒) มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{๑๒} ลำดับที่ ๒๗.๑ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดว่า อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขนาดความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ให้เสนอในชั้นขออนุญาตก่อสร้างหรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในชั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น



เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการฯ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประเภทอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด และมีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า (Precaution Principle) เนื่องจากเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นบริเวณที่อ่อนไหว ง่ายต่อการกัดเซาะและการพังทลายของดิน รวมทั้งยังสะดวกต่อการลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของเสียจากอาคารลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง ซึ่งแม้ว่าในประกาศทั้งสองฉบับข้างต้นจะไม่ได้กำหนดความหมายของคำว่า “ริมแม่น้ำ” ไว้ แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่า “ริม” เช่นเดียวกับคำว่า “ขอบ” ประกอบกับมีคำพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่า ที่ชายตลิ่งย่อมได้แก่ที่ที่อยู่ริมน้ำ อีกทั้งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมเจ้าท่าอนุญาตให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งด้านตลาดสดเทศบาล ๓ ความยาว ๑๘๐ เมตร อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวตลิ่งตามธรรมชาติ ปัจจุบันเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือพนังดินมีความสูง ๗ เมตร ระดับน้ำขึ้นสูงสุดจะอยู่ต่ำกว่าเขื่อนหรือพนังประมาณ ๑ เมตร ถ้าหากน้ำในแม่น้ำมูลไม่สามารถท่วมพื้นริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเข้ามาได้เป็นประจำ แนวริมตลิ่งย่อมสิ้นสุดอยู่ที่แนวเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือพนังดินดังกล่าว อันจะทำให้ปัญหาการกัดเซาะริมแม่น้ำ ปัญหาดินชายตลิ่งพังทลาย ปัญหาการปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของเสียที่มีผลกระทบต่อแม่น้ำมีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก ประกอบกับโฉนดที่ดินอันเป็นที่ตั้งตลาด ภาพถ่ายทางอากาศ และระวางที่ดิน ไม่มีหมุดหลักของโฉนดที่ดินอยู่ติดริมแม่น้ำมูลแต่อย่างใด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงยืนยันว่า โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เพราะมิได้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล

^{๑๓} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย



จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลาง ที่มีหน้าที่โดยตรงในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ยืนยันเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์ของการกำหนดโครงการหรือกิจการของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไว้ว่า มุ่งหมายให้เป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดการกัดเซาะริมแม่น้ำ ป้องกันดินชายฝั่งแม่น้ำพังทลาย และป้องกันการทิ้งน้ำเสียหรือของเสียที่มีผลกระทบโดยตรงต่อแม่น้ำ อีกทั้งเมื่อพิจารณารูปถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองส่งประกอบคำให้การและคำให้การเพิ่มเติม เห็นได้ว่า ตัวอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และแม่น้ำมูล มีถนนคั่นอยู่ โดยมีระยะห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ ๑๘ เมตร ประกอบกับโครงการดังกล่าว จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและมีได้ปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำโดยตรง ความเห็นดังกล่าวข้างต้น จึงชอบด้วยหลักการ เหตุผล ทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายแล้ว อีกทั้งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีราษฎรร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่พิพาท มีลักษณะเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญ

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

^{๑๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๖๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่า วัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างอยู่ริมแม่น้ำเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำและการพังทลายของดิน รวมทั้งปัญหาการทิ้งของเสียหรือปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำโดยตรง คำว่า “ริมแม่น้ำ” ตามประกาศดังกล่าวจึงหมายความว่าชายหรือขอบของแม่น้ำหรือที่อยู่ติดกับแม่น้ำ แต่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำ เพราะหากประกาศดังกล่าวมุ่งจะควบคุมการก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้แม่น้ำด้วย ก็จะต้องระบุข้อความเช่นเดียวกับที่กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน อีกทั้งการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร์ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น มิได้มีเจตนารมณ์ในเรื่องของการคุ้มครองเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดินแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่ออาคารตลาดสดเทศบาล ๓ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำมูลไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร โดยมีถนนเลียบแม่น้ำมูลซึ่งมีความกว้าง ๑๘ เมตร และเขื่อนป้องกันตลิ่งรวมทั้งทางเดินเท้าคันระหว่างตัวอาคารกับแม่น้ำมูล โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงมิใช่โครงการก่อสร้างอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตามความหมายในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยมิได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยถือตามความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการที่ตัวอาคารพิพาทอยู่ติดถนนเลียบแม่น้ำมูลซึ่งมีความกว้างถึง ๑๘ เมตร โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวย่อมเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะถอยร่นของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ



ที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒^{๑๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว พืภาพายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๗/๒๕๖๑)

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

แม้มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จะบัญญัติให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งทางปกครองหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติได้ตามสมควรแก่กรณี แต่การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้นเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม หากพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองตามอำนาจหน้าที่อันอาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาเลือกใช้เฉพาะมาตรการหรือวิธีการที่สามารถดำเนินการให้วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว มาตรการหรือวิธีการที่เลือกใช้ยังต้องมีความจำเป็นและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือภาระแก่ราษฎรผู้อยู่ในบังคับของมาตรการหรือวิธีการดังกล่าวน้อยที่สุดด้วย ทั้งยังต้องพิจารณาว่าหากดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการนั้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะหรือมหาชนมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรและสังคมโดยรวม ซึ่งการเลือกใช้มาตรการเข้ารื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของราษฎร ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

^{๑๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ บ้าย อุ้งเรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ ไม่ต้องร่นแนวอาคาร



ในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของราษฎรอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายเกินสมควร เมื่อเทียบกับการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ราษฎรดังก่อหรือถอนหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินของตนออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเสียก่อนหากราษฎรไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งคำเตือนเป็นหนังสือก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้าดำเนินการหรือถอนหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการหรือถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของราษฎรชาวพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ซึ่งเข้าครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่มีการออกคำสั่งเป็นหนังสือและแจ้งคำเตือนเสียก่อน ย่อมเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำดังกล่าวและเป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นไม่สมควรแก่เหตุ รวมถึงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในส่วนของการจัดการทรัพยากรที่ให้อยู่ภายใต้การจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ทำกินในพื้นที่ดั้งเดิม กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นชาวไทยพื้นเมืองดั้งเดิมเชื้อสายกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่บ้านบางกลอยบน ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบ้านใจแผ่นดิน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาทางราชการได้อพยพราษฎรออกจากพื้นที่ดังกล่าว แล้วจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ใหม่ตามโครงการดูแลรักษาป่าละอูบน-เขาพะเนินทุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก



เห็นว่าพื้นที่ที่ทางราชการจัดสรรให้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวไทยพื้นเมืองดั้งเดิมเชื้อสายกะเหรี่ยง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีบางรายไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจากทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งหก และครอบครัวจึงย้อนกลับขึ้นไปอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ดังกล่าวอีก หลังจากนั้น ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลการอพยพ ผลักดัน จับกุม ชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ ในเขตอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานหลายครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจยึดจับกุมผู้อยู่ในบริเวณพิพาทได้ ๑ คน แล้วนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร แก่งกระจานเพื่อดำเนินคดีต่อไป และได้เข้ารื้อถอนเผาทำลายบ้านและทรัพย์สินของชนกลุ่มน้อย ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว ทั้งสิ้น ๙๘ หลัง รวมถึงบ้านและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ทั้งหกด้วย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้เจรจาชี้แจงต่อผู้กระทำความผิด ให้ทราบถึงเหตุผลทางกฎหมายที่ไม่อาจบุกรุกแผ้วถางป่าและให้เวลารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และเก็บทรัพย์สินแล้ว จุดเกิดเหตุที่มีการเผาทำลายเพิงพักอยู่ห่างไกลชุมชน ต้องใช้เวลาเดินเท้า เข้าพื้นที่อย่างน้อย ๓-๔ วัน เส้นทางเป็นป่าเขาไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปได้ เพิงพักที่รื้อถอน ลงมาแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ การที่จะให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายอุปกรณ์ ที่รื้อถอนแล้วไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้มาเก็บไว้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อรอให้ เจ้าของที่แท้จริงมารับเป็นการกระทำที่เกินกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติได้ อีกทั้งได้มีการตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าหลายแปลง บางจุดพบกระท่อมหรือเพิงพัก ไม่มีผู้อยู่อาศัย ไม่พบร่องรอยหุงหาอาหารในเพิงพักเป็นเวลานาน หลังคาถูกลมพัดหลุด เป็นช่องโหว่ไม่สามารถพักอาศัยได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองเข้ารื้อถอนเผาทำลายบ้านและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งหก เห็นว่าการรื้อถอนเผาทำลายบ้านและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่พิพาททำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหก และครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ต้องขาดไร่ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกลับไปอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่เดิม รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จะบัญญัติให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งทางปกครองหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติได้ตามสมควรแก่กรณีก็ตาม แต่การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง กล่าวคือ การกระทำอย่างใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพหรือประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ที่มีไว้เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลง เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป ดังนั้น เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือกรณีไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ หากพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เสียเอง และอาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล จำต้องพิจารณาเลือกใช้เฉพาะมาตรการหรือวิธีการที่สามารถดำเนินการให้วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งมาตรการหรือวิธีการที่เลือกใช้ต้องมีความจำเป็นและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือภาระแก่ราษฎรผู้อยู่ในบังคับของมาตรการหรือวิธีการดังกล่าวน้อยที่สุด ทั้งยังต้องพิจารณาว่าหากดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการนั้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะหรือมหาชนมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรและสังคมโดยรวม ซึ่งเมื่อพิจารณากรณีพิพาทตามคดีนี้ จะเห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในส่วนของการจัดการทรัพยากรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยุติการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ทำกินในพื้นที่ดั้งเดิม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ ในอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รัดกุมและชอบด้วยกฎหมาย โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการหรือวิธีการทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นและกระทบกระเทือน



ต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้อยู่ในบังคับน้อยที่สุด กล่าวคือ เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยการออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาถึงที่สุด ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับคำสั่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำลาย หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยต้องแจ้งคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควร ระบุค่าใช้จ่ายหรือจำนวนค่าปรับทางปกครอง ระยะเวลาดำเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งปิดประกาศคำสั่งแจ้งเตือน ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่ที่จะดำเนินการแห่งละ ๑ ชุด ก่อนเริ่มดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร แล้วจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน และภายหลังจากดำเนินการแล้วก็ต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ บัญชีทรัพย์สินที่ทำลายหรือรื้อถอน หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้เก็บรักษาไว้ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่แผนที่สังเขปบริเวณที่ดำเนินการพร้อมภาพถ่ายแล้วนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมพยานหลักฐานไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ในทันที ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรา ๕๘^{๑๖} และมาตรา ๕๙^{๑๗}

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองจำนวนเท่าใดสำหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำหรือละเว้นกระทำการก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน

มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี คำเตือนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่อาศัยและทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการยึดถือหรือครอบครองที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดำเนินการรื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก พร้อมทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ๑ คน การใช้อำนาจในการรื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก แม้จะเป็นมาตรการหรือวิธีการที่มีผลทำให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการอื่นที่เป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมิได้ให้อำนาจดุลพินิจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างใดก็ได้ตามอำเภอใจหรือโดยพลการ โดยเฉพาะการรื้อถอนเผาทำลายทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของผู้ฟ้องคดีทั้งหกอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ กรณีเช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสมควรต้องออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกหรือถอนหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินของตนออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเสียก่อน หากผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ก็ยังต้องแจ้งคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกระทำการตามคำสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร เมื่อไม่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งและแจ้งคำเตือนเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหกบริเวณพื้นที่บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำดังกล่าวและเป็นการใช้อำนาจ

คำเตือนนั้นจะต้องระบุ

(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้

(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือจำนวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี

การกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือน ไม่เป็นการตดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้



เกินความจำเป็นไม่สมควรแก่เหตุ รวมถึงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในส่วนของการจัดการทรัพยากรที่หยุดการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ทำกินในพื้นที่ดั้งเดิม ดังนั้น การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อเป็นความเสียหายจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งหกในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการรื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสามารถพิจารณาแยกได้ดังนี้

กรณีค่าเสียหายจากการที่สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนเผาทำลาย เมื่อพิจารณารายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและราคาประมาณการแล้วเห็นได้ว่า มีวัสดุบางรายการไม่สอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งได้ชี้แจงต่อศาลว่า บ้านและยุ้งฉางทำด้วยไม้ไผ่หนามหรือไผ่สีสุก พื้นและฝาทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก หลังคามุงด้วยใบตะคร้อหรือกะป้อเย็บเป็นตับ เสาเรือนทำด้วยไม้ไผ่

^{๑๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๒๐} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



หรือไม้ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓ นิ้ว เหตุที่สร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ เนื่องจากหาง่าย สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ไม้ไผ่ไม่เนื้อแข็งหรือลำต้นใหญ่ เพราะวิถีชีวิตกะเหรี่ยงจะปลูกบ้าน ใกล้เคียงพื้นที่ทำไร่หมุนเวียนและต้องมีการโยกย้ายไม่อยู่ถาวรเดิมเป็นการถาวร บางครอบครัวมีความเชื่อในเรื่องการปลูกบ้านหากอยู่อาศัยแล้วเจ็บป่วยหรือปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้ผลดีก็จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวกะเหรี่ยงไม่ปลูกบ้านด้วยไม้ใหญ่และไม่เนื้อแข็งชนิดอื่นนอกจากไผ่ ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้ประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรณีจึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ถูกหรือถอนเผาทำลายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นเงินจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาประมาณการก่อสร้าง

กรณีค่าเสียหายจากการที่ทรัพย์สินอื่น ๆ ถูกเผาทำลาย เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งหกที่ถูกหรือถอนเผาทำลายสร้างด้วยไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ตั้งอยู่ในป่าลึกที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาใกล้แนวชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ การเดินทางเข้าออกพื้นที่ไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปได้ ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย ๓-๔ วัน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งหกชี้แจงว่าวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจะปลูกบ้านใกล้เคียงพื้นที่ทำไร่หมุนเวียนและมีการโยกย้ายไม่อยู่ถาวรเดิมเป็นการถาวร บางครอบครัวมีความเชื่อในเรื่องการปลูกบ้านหากอยู่อาศัยแล้วเจ็บป่วยหรือปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้ผลดีก็จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีบางรายและครอบครัวที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้ใหม่จากทางราชการ แต่ยังคงกลับไปอยู่อาศัยทำกินในที่ดินพิพาทเป็นครั้งคราว ขณะเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิพาท หากทรัพย์สินที่ถูกเผาทำลายมีราคาหรือมูลค่าสูง หรือมีค่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และวัฒนธรรมตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกย่อมไม่เก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในสถานที่ซึ่งตนไม่ได้อยู่อาศัยเป็นประจำถาวรเช่นนั้นตามปกติวิสัยของบุคคลทั่วไป ดังนั้น การกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของใช้ส่วนตัวเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นเงินคนละจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕๑,๔๐๗ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๕๑,๐๓๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงิน ๕๑,๔๐๗ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงิน ๔๕,๓๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเงิน ๕๐,๘๐๗ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นเงิน ๕๑,๐๓๒ บาท หากผู้ฟ้องคดีรายใดได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินกรณีนี้ไปแล้วให้หักออกจากค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษานี้



ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส.๔/๒๕๖๑)

เมื่อกลุ่มบุคคลที่เข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีจำนวนเกินหนึ่งร้อยคน ซึ่งไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าประกอบด้วยผู้ใดบ้าง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติจะส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองและคำเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทราบเป็นรายบุคคล ย่อมไม่อาจกระทำได้โดยสภาพ จึงเป็นกรณีที่จะต้องดำเนินการโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม แม้พนักงานเจ้าหน้าที่ข้างต้นจะไม่ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งโดยถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศพร้อมทั้งหนังสือที่แจ้งคำสั่งไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธร ที่ทำการกำนันตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาท ตลอดจนในสถานที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีเนื้อหาว่าพื้นที่หวงห้ามเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกยึดถือครอบครองโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง และคำเตือนดังกล่าวจากแกนนำผู้ชุมนุมหรือจากป้ายประกาศในพื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว กรณีย่อมทำให้การแจ้งคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนั้น ไม่ได้มีผลถึงขนาดทำให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเช่นว่านี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำเตือนเป็นหนังสือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวรื้อถอนเพิงพักอาศัยออกไปโดยได้กำหนดระยะเวลาให้ตามสมควรแล้ว กรณีจึงเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรื้อถอนเพิงพักอาศัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกรมการปกครอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ราษฎร และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่พิพาทเพื่อเฝ้าระวังและระงับเหตุกลุ่มมวลชน



ปะทะกัน ได้ทำการรื้อถอนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนเพิงพักและทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหาย อีกทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี และกลุ่มบุคคลที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๖๒ และที่ อ.๓๗๐/๒๕๖๒
หน้า ๓๖๘-๓๗๕



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

